

**CONTRAT-TYPE DES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, DES CHAUSSURES ET DU LINGE DE
MAISON DE L'ARTICLE L.541-10-1 11° DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**

**PERSONNES RELEVANT DE L'ARTICLE 1^{er} DE LA LOI N° 2014-856 DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE**

COLLECTE ET REPRISE DES TLC USAGES

Le présent contrat conclu est constitué de deux parties :

- I. Première partie : Conditions particulières
- II. Seconde partie : Conditions générales

I. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES

1. Informations relatives au Co-contractant

Raison sociale	
Adresse	
Code postal	
Ville	
Pays	
N° SIRET (ou équivalent dans l'Etat membre de l'Union Européenne)	
N° de TVA Intracommunautaire	
Code NAF	



Nom & prénom du contact gestionnaire du dossier	
N° téléphone	
Email	
Adresse de correspondance (si différente de l'adresse ci-dessus)	
Code postal	
Ville	
Pays	

Lorsque le Co-contractant n'est pas inscrit au registre du Commerce et des Sociétés, joindre tout document justifiant de l'existence et de l'identité de la personne morale.

Joindre l'agrément mentionné à l'article 11 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ou rapporter la preuve que le Co-contractant satisfait à l'ensemble des conditions de l'article 1^{er} de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.



II. SECONDE PARTIE : CONDITIONS GENERALES

(Les termes commençant par une majuscule sont définis à l'article 1^{er} des conditions générales. Lorsqu'un terme défini à l'article 1^{er} des conditions générales est utilisé sans majuscule, il prend alors le sens commun).

Table des matières

Préambule
II.A Définitions, objet, éligibilité, entrée en vigueur, modifications
Article 1 ^{er} : Définitions
Article 2 : Objet du Contrat
Article 3 : Éligibilité et demande de Contrat-Type
Article 4 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation et résiliation, fin du Contrat, suspension
Article 5 : Intégralité, modification du Contrat
II.B Modalités communes à la collecte et à la reprise des TLC usagés
Article 6 : Application des modalités communes
Article 7 : Obligation de vigilance
Article 8 : Garde et détention des TLC Usagés, garde des TLC d'Occasion, propriété des TLC Usagés
Article 9 : Contrôle de l'exécution du contrat– pénalités
Article 10 : Communication
Article 11 : Respect de la Règlementation
Article 12 : Exigences relatives à la Traçabilité des TLC Usagés et des TLC d'Occasion
II.C Soutiens financiers aux opérateurs de collecte (article 3.3 du Cahier des Charges)
Article 13 : Champ d'application du chapitre II.C
Article 14 : Modalités de la collecte des TLC Usagés
Article 15 : Montant des soutiens financiers et modalités de paiement
Article 16 : Sort des TLC Usagés collectés
II.D Reprise des TLC Usagés
Article 17 : Champ d'application du chapitre II.D
Article 18 : Demande de reprise
Article 19 : Modalités d'Enlèvement des TLC Usagés repris par Refashion
II.E Dispositions communes finales
Article 20 : Propriété intellectuelle
Article 21 : Dématérialisation des relations contractuelles, protection des données à caractère personnel
Article 22 : Dispositions diverses
Annexe 1 : Consignes et signalétique harmonisées pour les Points d'Apport Volontaire
Annexe 2 : Demande de signalétique au PAV fournies par Refashion
Annexe 3 : Liste des établissements couverts par ce contrat
Annexe 4 : Modalités de déclarations des collectes ponctuelles
Annexe 5 : Description du support de déclaration des adresses de PAV
Annexe 6 : Liste des repreneurs identifiés par le détenteur de PAV
Annexe 7 : Délais d'Enlèvement, volume minimal par Enlèvement et autres modalités d'Enlèvement



PREAMBULE

Les relations entre les éco-organismes et les personnes qui assurent la collecte des TLC usagés sont régies par le Cahier des Charges de manière distincte selon que ces personnes sont des collectivités territoriales compétentes en matière de service public de la collecte des déchets – « SPGD » -, des personnes relevant de l'article 1^{er} de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ou d'autres personnes.

Refashion propose pour cette raison des contrats-types distincts pour la collecte des TLC Usagés par les collectivités territoriales compétentes en matière de service public de la collecte des déchets, et pour les personnes relevant de l'article 1^{er} de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Afin d'optimiser la collecte Refashion pourra proposer également des contrats-types spécifiques pour certains canaux de collecte tels que la collecte chez les distributeurs, ainsi que chez les réparateurs de TLC, en lien avec le fonds réparation.

Le Contrat-Type concerne exclusivement les personnes relevant de l'article 1^{er} de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour leur activité de collecte de TLC Usagés.

Le Contrat-Type ne devrait pas faciliter ou encourager la Réutilisation et le Réemploi Illicites se prévalent du conventionnement auprès de l'éco-organisme, et au contraire, doit privilégier la réutilisation et le réemploi de proximité.

Le Contrat-Type sera complété par un volet « *Fonds réemploi et réutilisation* ».

C'est dans les circonstances ainsi rappelées que les Parties ont convenu de ce qui suit.

CHAPITRE II.A : DEFINITIONS, OBJET, ELIGIBILITE, ENTREE EN VIGUEUR, MODIFICATIONS

Article 1^{er} : Définitions

Dans le Contrat, on entend par :

« **Autorisation** » désigne tout agrément, déclaration, enregistrement ou autorisation délivré en application du code de l'environnement.

« **Cahier des Charges** » désigne les dispositions applicables aux éco-organismes dans l'arrêté en vigueur mentionné à l'article L.541-10 II du code de l'environnement, pour les produits de l'article L.541-10-1 11° du code de l'environnement. Bien que le Cahier des Charges soit celui qui est en vigueur en cours d'exécution du Contrat, la rédaction du Contrat-Type peut faire référence par commodité à des articles de l'annexe du Cahier des Charges selon la numérotation des articles de l'arrêté en vigueur à la date de rédaction du Contrat-Type.

« **Collecte conjointe** » désigne une collecte où sont collectés ensemble exclusivement des déchets issus des produits de l'article L.541-10-1 11° du code de l'environnement.



« **Contrat** » désigne le présent Contrat-Type une fois conclu par les Parties. « *Contractuel* » qualifie ce qui se rapporte au Contrat.

« **Co-contractant** » désigne la personne qui conclut le Contrat avec Refashion.

« **Contrat-Type** » désigne le présent document vierge, ou rempli par le Co-contractant mais pas encore accepté par Refashion.

« **Contrat-Type de Collecte** » désigne l'un quelconque des contrats-types proposés par Refashion en application de l'article 3.3 du Cahier des Charges.

« **Ecrémage** » désigne une activité consistant à prélever d'une collecte des TLC Usagés en l'état de réemploi direct. « *Ecrémé* » qualifie une collecte après Ecrémage.

« **Enlèvement** », « **Enlever** » désigne une opération de ramassage de déchets auprès d'un détenteur qui n'est pas le producteur de ces déchets.

« **Final** » qualifie un traitement de déchet par lequel le déchet et les fractions éventuelles qui en sont issues ont été, au cours d'une seule ou plusieurs opérations, intégralement réutilisés, recyclés, valorisés énergétiquement et/ou éliminés.

« **Invendu** » a le sens qui lui est donné à l'article L.541-15-8 du code de l'environnement, et qui sont de plus des TLC.

« **Local** », « **Localement** » qualifie une activité de réutilisation ou de réemploi où les TLC Usagés ou d'Occasion en France.

« **Original** » qualifie des TLC Usagés qui sont collectés en « tout venant » et non Ecrémé

« **Opérateur de Tri** » désigne les personnes qui concluent avec Refashion le contrat-type mentionnées à l'article 3.4 du Cahier des Charges, et dont le contrat est en cours d'exécution.

« **Partie** » désigne au singulier le Co-contractant ou Refashion, au pluriel le Co-contractant et Refashion.

« **Point d'Apport Volontaire (PAV)** » désigne un dispositif collectif où les ménages peuvent déposer leurs TLC Usagés,

« **Personnellement** » qualifie le fait d'exercer une activité avec ses propres moyens matériels et son propre personnel, sans agir pour le compte d'un donneur d'ordre, sans participer à, ou sans exécuter une mission de service public de gestion des déchets.

Le seul fait pour une personne (ci-après l'« *Occupant* ») d'être autorisée, unilatéralement ou par une convention, à occuper ou avoir la jouissance d'un lieu pour y exercer une activité ne fait pas, de ce seul droit d'occupation ou de jouissance, agir l'Occupant pour le compte du maître des lieux, ou ne le fait pas participer ou exécuter une mission de service public du maître des lieux. Il en est différemment si le maître des lieux accorde la jouissance ou le droit d'occupation à l'Occupant avec l'intention de l'y



faire exercer une activité pour son compte, ou pour le faire participer ou exécuter une mission de service public.

Lorsque le lieu dont l'Occupant a la jouissance ou qu'il a le droit d'occuper est situé dans une déchèterie publique ou privée dont il n'est pas l'exploitant au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'Occupant n'y collecte pas Personnellement les déchets.

« **Portail** » désigne l'interface électronique à l'adresse internet <https://refashion.fr> servant aux relations dématérialisées entre Refashion et le Co-contractant.

« **Refashion** », Société par Actions Simplifiée au capital variable dont le siège social est situé au 89-91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 509 292 801.

« **Règlementation** » désigne toute disposition juridiquement contraignante autre qu'une disposition contractuelle, quelle que soit la source juridique (notamment traités internationaux, droit communautaire, constitution, lois, décrets, arrêtés de toute nature et autres textes émanant d'une autorité administrative nationale ou locale, jurisprudence).

« **Réemploi Illicite** » désigne une opération de réutilisation qualifiée faussement de réemploi, peu importe que l'erreur de qualification soit intentionnelle ou non.

« **Réutilisation Illicite** » désigne une opération de réutilisation en dehors du Territoire National, ne respectant pas la Règlementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. L'absence de Traçabilité jusqu'au lieu de réutilisation est assimilée, dans le Contrat, à une Réutilisation Illicite.

« **Se Défaire** » a le sens qui lui est donné à l'article L.541-1-1 du code de l'environnement et à l'article 3§1 de la directive n°2008/98.

« **Territoire National** » désigne la France métropolitaine, les collectivités territoriales de l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

« **TLC** » désigne les produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur mentionnés à l'article L.541-10-1 11° du code de l'environnement, hors leurs emballages.

« **TLC d'Occasion** » désigne des TLC qui, bien qu'ils ne soient pas neufs, ne sont pas des déchets.

« **TLC Usagés** » désigne des TLC dont les particuliers se Défont ou ont l'intention de Se Défaire, quel que soit leur état ou leur valeur. Les TLC Usagés sont des déchets.

Sont notamment des TLC Usagés des TLC qui sont l'objet d'une opération de gestion de déchets au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, tel qu'une collecte, un tri à la source ou un tri.

Sont présumés être des déchets, sauf à rapporter la preuve inverse par un faisceau d'indices, de l'absence d'intention de Se Défaire des TLC :



- a) Les TLC que le producteur gère avec l'apparence de déchets (par exemple TLC rapportés en déchèterie, rapportés en vrac, sans soin, non nettoyés, déposés en libre-service dans des conteneurs ou bornes, déposés sans sélection lors de la reprise).
- b) Les TLC issus d'une opération de débarras à domicile.
- c) Les TLC destinés à être exportés (absence de marché en France, nécessitant de Se Défaire des TLC à l'export).

Le fait que les TLC soient donnés ou rapportés dans une « *zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés* » au sens de l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales n'exclut pas que ces TLC soient des déchets, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que le don ou le dépôt des TLC exclut l'intention de S'en défaire.

« **Traçabilité** » désigne les informations et procédures nécessaires pour déterminer, de manière objective et probante, l'origine et le devenir de TLC d'Occasion ou de TLC Usagés tout au long de leur gestion depuis le lieu de leur acquisition ou de leur collecte jusqu'au lieu de réemploi pour les TLC d'Occasion et jusqu'au lieu de leur traitement Final pour les TLC Usagés.

Les termes définis à l'article L.541-1-1 du code de l'environnement ont le sens qui leur est donné par la loi.

Conformément à la définition légale de la réutilisation¹ et du réemploi², il n'y a réutilisation ou réemploi que si le déchet ou la chose qui n'est pas un déchet est « *utilisé de nouveau* ». La remise des TLC Usagés ou de la chose qui n'est pas un déchet à un intermédiaire tel qu'un négociant en gros ou à un transporteur, le conditionnement en vue du transport, toute forme de tri préalable dont l'écramage de TLC usagés, les mouvements transfrontaliers, l'exportation ou l'importation, qui sont des préalables à une « *utilisation de nouveau* », ne constituent pas une « *utilisation de nouveau* ».

Article 2 : Objet du Contrat

Le Contrat est établi en application des articles R.541-104 et R.541-105 du code de l'environnement, pour satisfaire aux obligations Refashion édictées par les articles 3.3 et 3.5.2 du Cahier des Charges.

Il définit les conditions et modalités dans lesquelles, le cas échéant, le Co-contractant bénéficie de soutiens financiers pour assurer des opérations de collecte, et peut remettre à Refashion des déchets de TLC issus d'activités Locales de réemploi et de la réutilisation.

Le Contrat n'a pas pour objet la collecte ou la gestion des Invendus, objet d'un Contrat-Type spécifique avec les distributeurs ou Producteurs.

¹ Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau

² Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;



Le Contrat n'a pas pour objet la collecte de déchets abandonnés ou déposés en méconnaissance de la Réglementation en des lieux privés ou sur le domaine public, ou la collecte de déchets issus de la résorption de dépôts illégaux de déchets qui relèvent du régime particulier des articles R.541-111 et suivants du code de l'environnement.

Article 3 : Eligibilité et demande de Contrat-Type

3.1.- Est éligible à conclure le Contrat-Type avec Refashion toute personne relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, établie en France, qui demande à conclure le Contrat-Type, qui collecte sur le Territoire National Personnellement des TLC Usagés auprès des producteurs des TLC Usagés, qui dispose de toutes les Autorisations nécessaires pour exécuter son activité de collecte et est en capacité d'assurer la Traçabilité des TLC Usagés.

3.2.- Pour que sa demande à conclure le Contrat-Type soit recevable, le demandeur :

- a) complète sur le Portail le formulaire de demande de Contrat-Type ;
- b) joint les preuves qu'il relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
- c) communique les documents exigés par l'article L.8822-1 du code du travail et ses textes d'application, en particulier l'article D.8222-5 et D.8222-7 du même code, permettant à Refashion de satisfaire à ses obligations de vigilance.

Lorsque le demandeur a précédemment conclu le Contrat et que le Contrat a été résilié par Refashion en application de l'article 4.6.1 a), la demande de Contrat-Type n'est recevable que si le demandeur communique, en sus des informations demandées à l'article 3.4, une expertise réalisée par un sachant indépendant et rapportant la preuve qu'il a mis durablement fin aux méconnaissances du Contrat à l'origine de la résiliation. Si un contrôle a mis en évidence une rectification ou une indemnisation en application de l'article 9.3, la demande de Contrat-Type n'est recevable que si le demandeur s'est acquitté de sa dette envers Refashion.

3.3.- A réception de la demande, Refashion vérifie sa recevabilité. Si la demande n'est pas recevable, Refashion en informe le demandeur dans les meilleurs délais et l'invite à compléter ou rectifier sa demande.

3.4.- Compte tenu de sa condition d'éligibilité, le Contrat ne peut faire l'objet de la part du Co-contractant d'aucune cession ou transmission à titre particulier.

Article 4 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation et résiliation, fin du Contrat, suspension

4.1.- La présente convention est conclue année civile par année civile pour une durée de 12 (douze) mois, prenant effet rétroactivement au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est signée par les Parties.

4.2.- Le Contrat prend fin au 31 décembre de chaque année civile, sauf



- i) si l'agrément Refashion prend fin, pour quelque raison que ce soit (retrait etc...), avant le 31 décembre de ladite année civile, en conséquence de quoi le Contrat prend fin le même jour où l'agrément Refashion prend fin ;
- ii) si le Contrat est résilié en cours d'année, auquel cas le Contrat prend fin au jour où la résiliation prend effet ;
- iii) si le Contrat devient caduc, auquel cas le Contrat prend fin au jour de la caducité du Contrat ;
- iv) si le Contrat est reconduit tacitement selon les modalités de l'article 4.3.

4.3.- Il est expressément rappelé et convenu que le Contrat est aussi précaire que l'agrément de Refashion, et que le Contrat prend fin avec l'expiration de cet agrément sans aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, de part ou d'autre.

4.4.- Sauf résiliation par l'une des Parties intervenue au plus tard le 31 octobre de chaque année civile (date de réception de la notification de la résiliation par Refashion), le Contrat est reconduit tacitement à l'expiration de la période initiale, puis de toute période successive, pour une durée de douze mois, sauf application des cas 4.2 i), ii) ou iii) et tant que l'agrément de Refashion est renouvelé sans interruption.

La reconduction même tacite du Contrat entraîne l'application des conditions générales applicables pour la nouvelle période et qui auraient été portées à la connaissance du Co-contractant conformément à l'article 5.

4.5.- Le Contrat est caduc et prend fin de plein droit sans ouvrir droit à indemnité au bénéfice du Co-contractant lorsque l'agrément de Refashion n'est pas renouvelé, ou est renouvelé mais avec une interruption entre l'expiration d'un agrément et l'entrée en vigueur du nouvel agrément, ou si l'agrément est retiré, abrogé ou annulé.

Le Contrat est également caduc de plein droit sans ouvrir droit à indemnité au bénéfice de Refashion lorsque le Co-contractant ne satisfait plus aux critères de l'article 1^{er} de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.

Chaque Partie informe dans les meilleurs délais et par écrit l'autre Partie de la caducité du Contrat, avec les justifications nécessaires.



4.6. - Résiliation

4.6.1. - Résiliation par Refashion

a) Refashion peut résilier de plein droit et sans autre préavis le Contrat, trente jours après que Refashion ait mis en demeure le Co-contractant, sans que ce dernier ait remédié aux manquements énoncés dans la mise en demeure.

b) Refashion peut également résilier de plein droit et sans autre préavis le Contrat, trente jours après que Refashion ait mis en demeure le Co-contractant, lorsque celui n'est ne respecte plus les conditions d'éligibilité au Contrat.

4.6.2. - Résiliation par le Co-Contractant

Le Co-contractant peut résilier de plein droit le Contrat sans pénalité et sans préavis, dans un délai d'au plus 30 (trente) jours à compter de la date de réception par le Co-contractant de l'information par Refashion d'une modification des Conditions Générales du Contrat. Le Contrat prend fin à réception par Refashion de la notification de la résiliation.

4.6.3. - Modalités de la résiliation

La résiliation par l'une des Parties doit être notifiée à l'autre Partie. A défaut, la résiliation n'est pas effective, sauf si la Partie qui résilie rapporte la preuve que l'autre Partie en a eu connaissance de cette résiliation, ainsi que de la date à laquelle l'autre Partie en a eu connaissance si la résiliation devait intervenir avant l'expiration d'un délai.

4.6.4. – Fin du Contrat

Les Parties peuvent conserver les informations relatives à l'exécution du Contrat pendant une durée de cinq années à compter de la fin du Contrat.

Les obligations de l'article 9 survit pendant une durée de 12 mois à l'issue de la fin du Contrat qu'elle qu'en soit la cause, ce délai étant prolongé de tout retard causé par le Co-contractant pour permettre la réalisation du contrôle.

4.7. – Suspension

Le Contrat est suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour le Co-contractant, en cas de suspension de l'agrément de Refashion.

Article 5 : Intégralité, modification du Contrat

5.1.- Le Contrat comprenant ses conditions particulières et ses conditions générales représentent l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant l'objet des présentes, et se substitue à tout accord antérieur ou concomitant, écrit ou oral, concernant cet objet.



Les conditions générales d'utilisation du Portail destinées à régir les relations contractuelles entre toute personne qui utilise le Portail ou en consulte les pages et qui n'a pas conclu le Contrat ne font pas partie du Contrat.

Les guides, communiqués et informations, quel qu'en soit le support, que Refashion est susceptible de mettre à disposition du Co-contractant, la demande d'agrément de Refashion et les avis consultatifs de toute nature institués par le code de l'environnement (ci-après les « *Documents hors Contrat* ») ne s'incorporent pas au Contrat.

En conséquence de quoi chaque Partie renonce à faire usage des Documents Hors Contrat pour l'exécution ou l'interprétation du Contrat.

5.2.- Lorsque les Parties ont conclu entre elles d'autres conventions, le Contrat s'interprète et s'exécute indépendamment de ces autres conventions.

5.3.- Les Parties s'engagent à mettre à jour dans les meilleurs délais toute modification relative à l'adresse de leur siège social et aux coordonnées auxquels ils peuvent être contactés.

5.4.- Sans préjudice des dispositions pertinentes du décret n°2020-1455, Refashion informe le Co-contractant au moins deux mois avant leur entrée en vigueur de toute modification des Conditions Générales du Contrat.

A défaut de résiliation par le Co-contractant selon les modalités de l'article 5, les nouvelles Conditions Générales s'applique de plein droit au Contrat.

L'information est réalisée via la messagerie électronique du Portail.

5.5.- Toute modification des Conditions Particulières, hormis l'adresse du siège social et les coordonnées auxquels ils peuvent être contactés, exige l'accord écrit et préalable des Parties prenant la forme d'un avenant aux Conditions Particulières du Contrat.

CHAPITRE II.B : MODALITES COMMUNES A LA COLLECTE ET LA REPRISE DES TLC USAGES

Article 6 : Application des modalités communes

Les dispositions du chapitre II.B s'appliquent cumulativement avec les dispositions spécifiques :

- a) à la collecte du chapitre II.C,
- b) à la reprise des TLC Usagés du chapitre II.D.

Article 7 : Obligation de vigilance

Le Co-contractant communique spontanément tous les six mois à compter de la date de conclusion du Contrat les documents exigés par l'article L.8822-1 du code du travail et ses textes d'application, en



particulier l'article D.8222-5 et D.8222-7 du même code, permettant à Refashion de satisfaire à ses obligations de vigilance, sauf à ce que le Co-contractant puisse justifier que les soutiens financiers hors taxes dus en application du Contrat, sur toute sa durée, demeurent inférieurs au montant de l'article R.8222-1 du code du travail.

Article 8 : Garde et détention des TLC Usagés, garde des TLC d'Occasion, propriété des TLC Usagés

Tant que Refashion ne reprend pas les TLC Usagés du Co-contractant en vue de pourvoir à leur traitement en application du chapitre II.D, le Co-contractant en est seul détenteur. Il est également gardien des TLC Usagés et des TLC d'Occasion.

Le transfert de risque, de la garde et de propriété à Refashion a lieu, le cas échéant, lorsque les TLC Usagés sont remis au transporteur diligenté par Refashion pour l'Enlèvement.

Article 9 : Contrôle de l'exécution du contrat - pénalités

9.1.- Refashion peut faire réaliser, à sa demande, des audits visant à contrôler l'exécution des obligations Contractuelles du Co-contractant.

L'audit porte sur l'année civile ou les années civiles précédant la demande d'audit, dans la limite de trois années civiles d'exécution du Contrat.

L'audit est réalisé à une date ou aux dates convenues entre les Parties. Lorsque les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la date ou sur les dates de l'audit dans un délai de trente jours à compter de la demande d'audit Refashion, l'audit a lieu à la date fixée par Refashion, cette date ne pouvant être fixée moins de 30 jours et plus de 60 jours à compter de la notification au Co-contractant de la date d'audit fixé par Refashion.

L'audit est réalisé par un prestataire mandaté et rétribué par Refashion. L'auditeur est soumis à l'égard des tiers à une obligation totale de confidentialité. L'auditeur peut porter à la connaissance de Refashion tous les éléments d'explication et justificatifs relatifs à la méconnaissance du Contrat par le Co-contractant ou nécessaires à la rectification des soutiens financiers versés ou dus en application du Contrat.

Le Co-contractant s'engage à permettre à l'auditeur de consulter les documents et informations nécessaires à sa mission, quel qu'en soit le support, ainsi qu'à réaliser les copies nécessaires permettant à l'auditeur de procéder aux analyses et calculs qui seraient nécessaires. Afin de faciliter l'audit et réduire sa durée en présentiel chez le Co-contractant, l'auditeur peut communiquer, préalablement à sa venue, une liste de documents à préparer en consultation sur place ou à lui communiquer préalablement. Le Co-contractant doit disposer du temps suffisant pour préparer ces documents. Le Co-contractant autorise l'auditeur à accéder, en sa présence, aux locaux où sont gérés, manipulés ou stockés les TLC Usagés ou les TLC d'Occasion.

9.2.- Refashion communique au Co-contractant le projet de conclusions qu'il reçoit de l'auditeur. Le Co-contractant dispose d'un délai de 30 (trente) jours pour faire part à Refashion de ses observations



écrites, qui seront annexées au rapport d'audit. L'auditeur tient compte des observations du Co-contractant s'il l'estime justifié avant d'établir son rapport de finalisation de l'audit. Ce rapport est communiqué par Refashion au Co-contractant.

9.3. Toute vérification aboutissant à la mise en évidence d'une rectification de soutiens financiers en faveur de l'une quelconque des Parties donne lieu à régularisation de la somme correspondante.

9.4.- Sans préjudice des droits que tient Refashion du Contrat, le Co-contractant met fin spontanément, dans un délai d'au plus trente jours à compter de la réception du rapport de finalisation d'audit, à la méconnaissance de toute obligation qui lui échet en application du Contrat identifiée dans ce rapport. Le Co-contractant déclare à Refashion, dans ce même délai, qu'il a mis fin à la méconnaissance susvisée et des mesures correctives mises en œuvre à cette fin. Refashion peut faire constater immédiatement par un nouvel audit la déclaration du Co-contractant.

Article 10 : Communication

Les Parties s'autorisent mutuellement à communiquer sur leur partenariat dans la collecte de TLC Usagés. En particulier, Refashion pourra répertorier les points de collecte du Co-contractant dans sa base de données qu'elle rend publique, et le Co-contractant pourra informer les particuliers d'une collecte effectuée en partenariat avec Refashion.

A cette fin, le Co-contractant précise dans les conditions particulières du Contrat le nom ou la marque sous laquelle il souhaite figurer dans la base de données des points de collecte de Refashion.

Lorsqu'il souhaite utiliser le nom de Refashion, le Co-contractant utilise les formulations de l'annexe 2 ou s'engage, pour toute autre formulation, à obtenir préalablement l'accord écrit de Refashion.

Refashion s'oblige à tenir strictement confidentiels les documents, informations ou données que le Détenteur lui communiquera dans le cadre de la présente convention, sous réserve des informations devant nécessairement être transmises à ses adhérents, aux Collectivités Territoriales, Opérateurs de tri et citoyens, ainsi qu'aux pouvoirs publics dans le cadre du Cahier des charges de son agrément.

Article 11 : Respect de la Règlementation

11.1.- Le Co-contractant s'engage à respecter en permanence les obligations imposées par la Règlementation en matière de gestion des déchets lorsqu'il gère des TLC Usagés.

Il s'engage à cette fin à distinguer de manière stricte ce qui peut être qualifié de TLC d'Occasion et ce qui doit être qualifié de TLC Usagés. Lorsque le Co-contractant n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'absence d'intention du particulier détenteur des TLC de S'en Défaire, les TLC sont gérés comme des TLC Usagés.

L'existence et l'exactitude du contenu des registre que le Co-contractant tient en application du I de l'article L.541-7 du code de l'environnement et de l'article 327-1 du code pénal, lorsque le Co-contractant y est tenu, constituent des conditions déterminantes du consentement de Refashion à conclure le Contrat.



11.2.- Lorsque le Co-contractant collecte des TLC usagés autrement que par apport dans son établissement, il s'engage à respecter la Règlementation en matière de transport.

Article 12 : Exigences relatives à la Traçabilité des TLC Usagés et des TLC d'Occasion

12.1- Exigences relatives à l'origine des TLC Usagés ou des TLC d'Occasion

Le Co-contractant communique à Refashion :

- a) La liste de chaque PAV qu'il exploite Personnellement avec leur adresse exacte et la nature précise du lieu où se trouve le PAV par l'annexe 5 ou le lieu temporaire d'une collecte par apport volontaire avec les informations mentionnées en annexe 4.
- b) les quantités de TLC Usagés collectés pour chacun des PAV susvisés.

12.2.- Exigences relatives à la destination Locale des TLC Usagés et des TLC d'Occasion

Lorsque le Co-contractant extrait de sa collecte des TLC Usagés en vue de les utiliser à nouveau Localement, le Co-contractant communique les justificatifs de cession de TLC Usagés et des TLC d'Occasion aux personnes identifiées et mentionnées dans la liste établie selon l'annexe 6, telles que les revendeurs au détail, friperies, vestiaires, ressourceries qui font des dons ou de la revente Locale.

Le Co-contractant communique l'identité, les quantités et la nature (Ecrémé, Original) de TLC Usagés qu'il remet à chaque Opérateur de Tri ou aux repreneurs identifiés et mentionnés dans la liste établie selon l'annexe 6.

12.3.- Les informations mentionnées aux articles 12.1 et 12.2 sont communiquées trimestriellement via le Portail et au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la fin de chaque trimestre.

12.4.- Activités de Réutilisation ou Réemploi Illicites ou méconnaissant l'obligation de Traçabilité

Ne peuvent bénéficier de soutiens à la collecte ou de la reprise les collectes de TLC Usagés qui sont l'objet d'une Réutilisation ou de Réemploi Illicite totale ou partielle, ou pour lesquelles l'obligation de Traçabilité de l'article 12 n'est pas respectée.



CHAPITRE II.C : SOUTIENS FINANCIERS AUX OPERATEURS DE COLLECTE (ARTICLE 3.3 DU CAHIER DES CHARGES)

Article 13 : Champ d'application du chapitre II.C

Le chapitre II.C s'applique au Co-contractant qui collecte Personnellement des TLC Usagés.

Les TLC d'Occasion, qui ne sont pas des déchets au moment où ils sont remis au Co-contractant, et qui ne peuvent ainsi pas être collectés au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, sont exclus du champ d'application du chapitre II.C.

Article 14 : Modalités de la collecte des TLC Usagés

14.1.- Le Co-contractant s'interdit de ne collecter que les TLC Usagés pouvant être réutilisés, que les TLC Usagés susceptibles de générer les recettes les plus importantes, et s'engage à collecter en Collecte Conjointe des TLC Usagés, quel que soit leur état, à l'exception de ceux qui sont mouillés ou souillés et de tous autres déchets hormis l'emballage dans lequel sont apportés les TLC Usagés et nécessaires à préserver leur qualité, sans restriction sur le type, la marque ou le producteur des TLC dont sont issus les TLC Usagés, et sans frais pour le particulier qui rapporte ses TLC Usagés en un point d'apport volontaire du Co-contractant. Le Co-contractant peut cependant soumettre la collecte de TLC Usagés à paiement pour tout service supplémentaire tel que les opérations de débarras ou de collecte à domicile.

14.2.- Le Co-contractant organise la collecte des TLC Usagés par ses propres moyens matériels et humains.

14.3.- Le Co-contractant s'oblige à relayer auprès des citoyens les éléments de signalétique harmonisée pour faciliter la reconnaissance des PAV ainsi que les consignes de tri et autres informations concernant le devenir des TLC usagés.

Le Co-contractant s'engage à apposer sur l'ensemble de ses PAV la signalétique fournie gratuitement par Refashion et décrite en annexe 5, sans modifications et sans apposer sur le PAV d'autres informations contredisant cette signalétique.

Article 15 : Montant des soutiens financiers à la collecte et modalités de paiement

15.1.- Conformément à l'article 3.3 du Cahier des Charges, Refashion verse un soutien à la collecte exclusivement lorsque les coûts de prise en charge excèdent la valeur de toutes les recettes tirées de la collecte et les effets des soutiens au tri, ces recettes et les coûts de la collecte n'étant pas déterminés individuellement, mais sur la base des coûts d'une collecte des TLC Usagés présentant un bon rapport coût-efficacité.



15.2.- Détermination des soutiens financiers

Dans le cas autre que celui de l'article 15.1, conformément à l'article 3.3 du Cahier des Charges et à l'article L.541-10-27 du code de l'environnement, Refashion verse un soutien à la collecte exclusivement lorsque les coûts de prise en charge excèdent la valeur de toutes les recettes tirées de la collecte et les effets des soutiens au tri, ces recettes et les coûts de la collecte n'étant pas déterminés individuellement, mais sur la base des coûts d'une collecte des TLC Usagés présentant un bon rapport coût-efficacité

Quelles que soient les modalités effectives de la collecte choisies par le Co-contractant, les soutiens financiers à la collecte sont déterminés par rapport au coût d'une collecte en point d'apport volontaire par les particuliers producteurs des déchets, compte tenu du mauvais rapport coût-efficacité des autres modes de collecte.

Le montant du soutien financier à la collecte par tonne de TLC Usagés collectés est déterminé par Refashion comme suit.

Refashion évalue le montant des recettes tirées du réemploi et de la réutilisation dans le cadre d'une relation de négoce indépendante et respectueuse de l'article L.442-1 du code du commerce. Les recettes ne sont pas appréciées de manière individuelle, mais sur la base des recettes médianes à partir des données statistiques les plus récentes de l'Observatoire.

Lorsque les données de l'Observatoire ne sont pas disponibles ou sont insuffisamment fiables, Refashion fait procéder, par un expert indépendant qu'il désigne, à une estimation des recettes sur la base des données disponibles hors Observatoire (publications spécialisées, statistiques douanières, enquêtes par exemple).

Les recettes sont évaluées une fois par an sur la base des données les plus récentes disponibles au 31 mars de chaque année.

Le montant du soutien financier à la collecte par tonne de TLC Usagés collectés est égal à l'excès, par tonne de TLC Usagés, du coût de la collecte sur le montant des recettes tels que précédemment déterminés. Le montant du soutien financier à la collecte est nul lorsque le coût unitaire de la collecte est inférieur aux recettes unitaires.

Les coûts de la collecte par tonne de TLC Usagés collectés sont fixés à partir des données les plus récentes de l'Observatoire. En l'état des travaux de l'Observatoire et jusqu'à leur réactualisation, le soutien financier à la collecte est nul.

15.3.- Le Co-contractant déclare trimestriellement à Refashion au plus tard dans un délai de 40j suivant la période échue les quantités de TLC Usagés qu'il a collectées. Le Co-contractant mentionne l'origine des TLC Usagés par point de collecte qu'il déclare et leur poids. Il joint à sa déclaration les tickets de pesée des TLC Usagés sur un instrument de pesée homologué pour transaction commerciale, et la photocopie des registres mentionnés à l'article 11.1 pour la période concernée.



15.4.- Les soutiens financiers sont liquidés par Refashion en fonction des déclarations du Co-contractant, et sous réserve de leur réception en bonne et due forme avec leurs justificatifs par Refashion, sous un délai d'au plus 30 jours à compter de la réception de la déclaration avec tous ses justificatifs.

Ces liquidations sont réalisées sans préjudice de régularisations ultérieures en application de l'article 15.2 ou de rectifications ultérieures en conséquence de l'article 9, au regard des éléments du rapport d'audit.

Refashion communique le montant des soutiens financiers qu'il a liquidés au Co-contractant afin que ce dernier puisse établir sa facture.

15.5.- Les factures sont émises électroniquement par le Co-contractant et transmises le jour de leur émission à Refashion via le Portail. Les factures sont réglées par Refashion dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date de leur émission.

Tout retard de paiement entraîne l'application de plein droit, sans mise en demeure préalable, d'une part, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et, d'autre part, d'un intérêt de retard dont le taux sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, conformément aux dispositions des articles L.441-9 et L.441-10 du code de commerce, s'ils sont applicables au Contrat. Les intérêts courront à compter de l'échéance du délai de paiement jusqu'au jour du parfait paiement.

Article 16 : Sort des TLC Usagés collectés

Les TLC Usagés collectés peuvent être utilisés à nouveau Localement par le Co-contractant.

En l'absence d'une utilisation à nouveau Localement par le Co-contractant, le Co-contractant s'engage à remettre les TLC Usagés intégralement à un Opérateur de Tri ou à un repreneur identifié et mentionné dans la liste établie selon l'annexe 6. Le Co-contractant prend toute disposition pour s'assurer préalablement que la personne à laquelle il remet les TLC dispose d'un Contrat-Type Opérateur de Tri avec Refashion ou bien que celle-ci soit mentionné dans la liste établi selon l'annexe 7.

Lorsqu'une partie des TLC Usagés collectés a fait l'objet d'une utilisation à nouveau Localement par le Co-contractant, le reste de la collecte est remis intégralement à un Opérateur de Tri ou à un repreneur identifié.

En cas de refus de reprise même gratuite par les Opérateurs de Tri des TLC Usagés collectés par le Co-contractant par les Opérateurs de Tri, ce dernier peut demander à Refashion de les reprendre.



CHAPITRE II.D : REPRISE DES TLC USAGES

Article 17 : Champ d'application du chapitre II.D

Le présent chapitre régit la reprise des TLC Usagés que le Co-contractant a collecté, en application de l'article 3.5.2 du Cahier des Charges, lorsque les Opérateurs de Tri refusent de les prendre en charge même gratuitement.

Article 18 : Demande de reprise

Le Co-contractant qui souhaite faire reprendre des TLC Usagés par Refashion en fait la demande en précisant :

- a) Les quantités de TLC Usagés collectés
- b) Lorsque le Co-contractant ne remet pas l'intégralité de sa collecte, le taux de TLC Usagés extraits de la collecte (quantité extraite rapportée à la quantité collectée), les quantités utilisées à nouveau Localement et les quantités à reprendre,
- c) Le lieu de reprise, situé en France, et qui doit être le siège social du Co-contractant ou l'un de ses établissements mentionnés aux conditions particulières,
- d) Les refus de reprendre les TLC Usagés même gratuitement datant de moins de trois mois d'au moins trois Opérateurs de Tri³,
- e) Les justificatifs de Traçabilité justifiant l'origine des TLC Usagés, et le cas échéant, de l'utilisation à nouveau Localement des TLC Usagés extraits de la collecte.

Chaque Enlèvement fait l'objet d'une demande préalable de reprise, sauf avenant aux conditions particulières relatif à une demande de reprise valable pour une période prédéterminée.

Toute demande de reprise incomplète est irrecevable.

Article 19 : Modalités d'Enlèvement des TLC Usagés repris par Refashion

19.1.- Les TLC Usagés repris par Refashion sont Enlevés par Refashion au lieu de reprise mentionné dans la demande de reprise, dans les délais, volumes minimaux par Enlèvement et autres modalités de présentation des TLC Usagés mentionnés en annexe 7.

Refashion s'engage :

- a) A traiter à ses frais les TLC Usagés Enlevés, dans le respect de la Règlementation.

³ Les refus doivent émaner d'Opérateurs de Tri qui ne sont pas liés entre eux ou n'appartiennent pas à un même réseau, et qui ne sont pas liés au Co-contractant ou à son réseau



- b) Transmettre à l'issue de chaque année civile les informations relatives aux quantités de TLC Usagés enlevés et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités.

Sauf dysfonctionnement ou interruption du Portail, les demandes d'Enlèvement sont exclusivement réalisées via le Portail.

Le Co-contractant s'engage à :

- a) Réaliser les formalités d'Enlèvement, telles que la prise de rendez-vous avec le transporteur diligenté par Refashion, l'accueil du transporteur y compris les formalités Règlementaires en matière de sécurité du travail des intervenants extérieurs incombant au chef d'établissement et à l'expéditeur de marchandises.
- b) Mettre à disposition du transporteur les TLC Usagés à Enlever dans la plage horaire convenue et selon les modalités de l'annexe 7.

19.2.- Cet article s'applique sans préjudice de l'article 6 et sans préjudice du droit de Refashion à réclamer réparation de son préjudice.

Lorsque le tiers diligenté par Refashion pour traiter les déchets repris auprès du Co-contractant constate la présence de déchets qui ne sont pas des TLC Usagés non souillés et non mouillés, Refashion fait documenter par ce tiers les non-conformités, et lui demande de préciser les conséquences qui en résulte pour le traitement et son coût, puis en avertit dans les plus brefs délais le Co-contractant (ci-après le Jour de l'Avertissement).

Lorsque le tiers susvisé ne peut pas traiter tout ou partie des non-conformités sans surcoût, le Co-contractant décide, sous un délai d'au plus huit jours ouvrés à compter du Jour de l'Avertissement, s'il accepte de payer le surcoût demandé par le tiers. A défaut d'accepter le surcoût, ou lorsque le tiers susvisé refuse tout ou partie des non-conformités remis par le Co-contractant, ce dernier reprend à ses frais les non-conformités chez le tiers susvisé dans ce même délai, et les fait traiter à ses frais dans le respect de la Règlementation. Si le Co-contractant ne s'exécute pas dans ce délai et après avoir été mis en demeure, Refashion fait traiter lesdits déchets aux frais du Co-contractant.

CHAPITRE II.E : DISPOSITIONS COMMUNES FINALES

Article 20 : Propriété intellectuelle

Le Portail servant d'interface électronique pour les relations entre le Co-contractant et Refashion, l'espace sécurité et la messagerie mis à disposition du Co-contractant pour l'exécution du Contrat et la base de données utilisée pour gérer le profil du Co-contractant sont conçus, financés et maintenus par les soins et aux frais de Refashion. Le Contrat n'accorde au Co-contractant qu'un droit d'usage du Portail et de sa base de données pour la durée du Contrat, et pour les seuls besoins de sa relation Contractuelle avec Refashion.



Article 21 : Dématérialisation des relations Contractuelles, protection des données à caractère personnel

21.1.- Dans le cadre de ses relations avec le Co-contractant ainsi que des prestations fournies par Refashion au titre du Contrat, cette dernière est amenée à traiter des données à caractère personnel du Co-contractant, en particulier de ses salariés et préposés (les « *Collaborateurs du Co-contractant* »).

Dans ce cadre, et pour l'ensemble des traitements de données à caractère personnel entrepris par Refashion, celle-ci agit en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement (UE) 2016/679 (« *RGPD* »).

Le Co-contractant, lorsqu'il est amené à traiter des données à caractère personnel de Refashion, ou de ses collaborateurs, agit également en qualité de responsable de traitement au sens du RGPD.

L'ensemble des lois et règlements applicables en matière de protection des données à caractère personnel sont dénommées communément les « *Lois de protection des données* ».

Tous les termes utilisés au sein de cet article et en lien avec la protection des données à caractère personnel prennent la définition qui leur est donnée par les Lois de protection des données.

Le présent article vise à informer le Co-contractant sur les traitements de données entrepris par Refashion au titre du Contrat.

21.2.- Engagements des Parties en qualité de responsables de traitement

Sur le périmètre des traitements qu'elles sont amenées à réaliser en vertu du Contrat, les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu des Lois de protection des données.

En leur qualité de responsables de traitement, elles s'engagent notamment à :

- Garantir une collecte loyale et licite des données à caractère personnel qu'elles sont amenées à traiter pour les besoins du Contrat.
- Informer les personnes concernées de toutes les informations requises, le cas échéant, au titre des articles 13 et 14 du RGPD. En particulier, il est convenu entre les Parties que chacune d'entre elles s'engage à informer ses propres collaborateurs des traitements entrepris sur leurs données par l'autre Partie.
- Ne traiter les données à caractère personnel collectées que pour les fins de l'exécution du Contrat.
- Assurer la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel qu'elles traitent par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles adéquates aux risques présentés par leurs traitements.
- Respecter l'exercice des droits des personnes concernées.
- Ne pas transférer les données à caractère personnel vers des destinataires situés en dehors de l'Union européenne, et dans un pays non-considéré comme adéquat au sens de la Commission européenne, en l'absence de la mise en place d'un mécanisme de transfert, au sens des Lois



de protection des données, permettant d'assurer un niveau de protection élevé aux données transférées.

- Ne conserver les données à caractère personnel que pour les durées nécessaires à l'atteinte des finalités des traitements qu'elles réalisent au titre du Contrat.

21.3.- Information du Co-contractant sur le traitement de ses données à caractère personnel

Données à caractère personnel collectées : les données des Collaborateurs du Co-contractant collectées sont celles fournies directement par le Co-contractant ou ses Collaborateurs dans le cadre de l'exécution du Contrat et de la relation établie entre les Parties.

Durée de conservation des données des Collaborateurs du Co-contractant : les données du Co-contractant sont conservées pendant la durée de la relation établie entre les Parties, et donc du Contrat. Certaines données pourront être conservées pour une durée supérieure, en archivage intermédiaire, à des fins de gestion du précontentieux et contentieux, ou pour respecter une obligation légale (*ex : conservation des documents comptables*).

Finalités des traitements des données des Collaborateurs du Co-contractant : les traitements entrepris par Refashion ont pour finalités :

- La mise à disposition du Portail et la gestion des déclarations de l'article 17.
- La gestion et le suivi de la relation avec le Co-contractant.
- Le cas échéant, la gestion des contentieux et précontentieux.

La base légale applicable à ces traitements est l'exécution du Contrat avec le Co-contractant.

Destinataires des données des Collaborateurs du Co-contractant : les données peuvent être communiquées à :

- Des destinataires internes, c'est-à-dire les membres du personnel de Refashion habilités à accéder aux données des Collaborateurs du Co-contractant et qui en ont strictement besoin pour l'exercice de leurs fonctions.
- Des destinataires externes qui en auraient nécessairement besoin pour l'exercice de leurs missions (*ex : cabinet comptable*).
- Des sous-traitants, tels que (i) des éditeurs de logiciels utilisés par Refashion dans le cadre des finalités susmentionnées et/ou (ii) des prestataires de maintenance et d'infogérance de Refashion.
- Des autorités judiciaires, publiques ou gouvernementales, le cas échéant, lorsque Refashion est tenue par une obligation légale ou doit se conformer à une demande légitime émanant d'une telle autorité, pour prévenir un délit ou procéder à une enquête, ou encore pour protéger ses droits et intérêts légitimes.

Droits des Collaborateurs du Co-contractant : les Collaborateurs du Co-contractant disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'un droit à la portabilité des données à caractère personnel qui les concernent. Ils peuvent également demander la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel ou s'y opposer dans les conditions prévues par les Lois de protection des données.



Pour se faire, les Collaborateurs du Co-contractant peuvent adresser leurs demandes aux adresses de contact suivantes

- Par courrier électronique à l'adresse dédiée : rgpd@refashion.fr.
- Par courrier postal à l'adresse REFASHION, 89-91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.

En tout état de cause, les Collaborateurs du Co-contractant conservent le droit de déposer plainte auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) s'ils considèrent que Refashion ne respecte pas ses obligations légales en matière de protection des données à caractère personnel.

21.4.- Sans préjudice de l'article 3 et conformément à l'article 1126 du code civil, les Parties déclarent expressément accepter de communiquer les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution sur Portail ou par courrier électronique.

Article 22 : Dispositions diverses

22.1.- Loi applicable, juridiction compétente

Le Contrat est soumis à la Loi française.

Avant toute saisine du juge, les Parties s'efforceront de bonne foi de régler leur différend de manière amiable. Les Parties disposeront pour cela d'un délai de trente jours à compter de la notification par l'une des Parties à l'autre Partie de son différend et sa volonté de rechercher une issue amiable. Ce délai de trente jours pourra être prolongé avec l'accord écrit et préalable des Parties.

La disposition qui précède n'empêche toutefois pas les Parties de saisir le président de la juridiction compétente de toute demande de mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la préservation de leurs intérêts.

Lorsque les tribunaux de commerce sont compétents, tout différend portant sur la validité, l'exécution ou l'interprétation du Contrat et qui n'aura pu être réglé de manière amiable avant l'expiration du délai ci-dessus sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris nonobstant pluralité de défendeurs ou en cas d'appel en garantie.

22.2.- Notifications entre les Parties

Lorsque le Contrat exige une notification entre les Parties, celle-ci n'est effectuée valablement que par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par message mentionnant dans son intitulé en termes apparents les mots « IMPORTANT – NOTIFICATION » et envoyé via la messagerie électronique du Portail. La notification est effective à sa date de réception de réception par l'autre Partie.



22.3.- Renonciation

Le fait pour l'une des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre Partie l'une quelconque des dispositions du Contrat ne saurait être interprété comme emportant renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement.

22.4.- Invalidité d'une disposition du Contrat

Si l'une des conditions ou clauses du Contrat devient invalide, illégale ou impossible à exécuter, pour quelque cause que ce soit, cette invalidité, illégalité ou impossibilité d'exécution n'affectera pas les autres dispositions du Contrat. Refashion remédiera à cette invalidité par une modification du Contrat en application de l'article 5.

22.5.- Computation des délais

Les délais mentionnés dans le Contrat sont décomptés selon les règles du code de procédure civile.



LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Consignes et signalétique harmonisées pour les Points d'Apport Volontaire
Annexe 2 : Demande de signalétique au PAV fournies par Refashion
Annexe 3 : Liste des établissements couverts par ce contrat
Annexe 4 : Modalités de déclarations des collectes ponctuelles
Annexe 5 : Description du support de déclaration des adresses de PAV
Annexe 6 : Liste des repreneurs identifiés par le détenteur de PAV
Annexe 7 : Délais d'Enlèvement, volume minimal par Enlèvement et autres modalités d'Enlèvement

Fait à Paris, le _____, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Eco-organisme

Maud Hardy

Directrice Générale

Mention écrite Lu & Approuvé + cachet

Pour le Co-Contractant,

nom

fonction

Mention écrite Lu & Approuvé + cachet



Annexe 1 : Consignes et signalétique harmonisées pour les Points d'Apport Volontaire

Les éléments de signalétique ont été développés afin de faciliter la reconnaissance des PAV de détenteurs conventionnés en harmonisant le message transmis aux citoyens.

Les éléments visuels sont en cours de modification pour être en accord avec les consignes et éléments d'information listés ci-dessous.

Les consignes et signalétiques harmonisées sont les suivantes :

1. Signalétique Logo Repère

Elle permet de repérer les PAV identifiés dans la cartographie de la Filière Textiles & Chaussures. Elle est utilisée par Refashion sur le site <https://refashion.fr/citoyen/fr> pour localiser les PAV et par les collectivités territoriales pour renforcer la visibilité des acteurs partenaires. Il doit faire un **diamètre minimum de 21 cm**.

Pour les PAV conteneurs, il doit être placé sur la face avant du conteneur et être placé à hauteur de lecture.



2. Les Consignes de tri

Elles précisent le geste à effectuer et visent à réduire les erreurs de tri. Elles doivent être placées à hauteur de lecture afin d'assurer une meilleure lisibilité et de préférence (mais non obligatoire) sur la face avant du PAV conteneur.

Les consignes positives

« Vous pouvez déposer :

- Vos vêtements et votre linge de maison propres et secs dans un sac fermé (30L)
- Vos chaussures liées par paire et dans un sac fermé (30L)
- Même usés, ils seront valorisés à plus de 99%. »

Les consignes négatives

« Ne déposez pas :

- D'articles humides ni souillés. »



3. Signalétique d'information sur le traitement des TLC Usagés collectés

L'information sur le traitement des TLC Usagés déposés (orientés vers la réutilisation et/ou recyclage) et la cartographie des points d'apport sont essentielles pour une parfaite information du citoyen.

Information sur le traitement à faire figurer : « **Vos vêtements, linge de maison et chaussures déposés ici seront majoritairement reportés ou recyclés** »

Elle permet au citoyen de comprendre que son geste de tri offre sur le plan collectif un bénéfice environnemental, économique et social important.

4. Signalétique de renvoi vers la cartographie nationale des adresses de PAV

Pour plus d'information du citoyen sur la seconde vie des Textiles & Chaussures déposés, le lien internet vers la cartographie est : www.refashion.fr/citoyen

Il est aussi possible d'apposer en plus un QR Code.



5. Modalités d'obtention du kit signalétique

L'éco-organisme fournit gratuitement au DPAV, sur demande (cf. annexe 2) dûment remplie et dans la limite du volume de PAV à couvrir et/ou à renouveler :

- Des étiquettes pour les conteneurs en format paysage (1 ou 2 étiquettes) ou portrait,
- Une affiche de la signalétique et pour ceux qui disposent d'une vitrophanie, le logo Repère à apposer sur sa vitrine, pour les boutiques, associations/vestiaires, ressourceries.

Les DPAV ont aussi la possibilité de faire fabriquer, à leurs frais, leurs propres étiquettes personnalisées.



A cet effet, L'éco-organisme mettra à leur disposition sur simple demande de leur part les éléments graphiques du kit de signalétique au format digital haute définition (PDF HD, Illustrator (AI), JPG 300 bpi) sur fond transparent.

Les renouvellements seront considérés au cas par cas, en fonction des stocks déjà fournis et du nombre de PAV déclarés dans l'extranet. Par défaut, un volume représentant 10% du parc en place pourra être fourni.



Annexe 2 : Demande de signalétique fournies par Refashion

Désignation de l'opérateur :

N° de la convention signée :

Directeur : Nom :
Téléphone :
Mail :

Pour les premières commandes :

1. Indiquer le nombre de PAV à équiper de manière précise : nombre de conteneurs, d'antennes locales, vestiaires, boutiques.
 - Pour les conteneurs : indiquer le format désiré (paysage ou portrait)
 - Pour les associations : précisez combien ont des vitrines (pour recevoir une vitrophanie) par défaut, nous vous fournirons des affichettes papier.
2. Précisez l'adresse de livraison et les coordonnées de la personne en charge de réceptionner la commande.
 - La personne sera directement mise en contact avec le transporteur qui fait la livraison / ou recevra le numéro du colis postal pour réception.

Pour les renouvellements :

Les renouvellements seront considérés au cas par cas, en fonction des stocks déjà fournis et du nombre de PAV déclarés dans votre extranet. Par défaut, un volume représentant 10% du parc en place pourra être fourni.

Pour tout renseignement merci de nous contacter au 07 87 17 47 33 / collecte@refashion.fr

PREMIERE COMMANDE : Déclaration :

Nombre de Points d'Apport Volontaire (PAV) en place et référencés dans l'extranet :

Format choisi :

Paysage option 1 étiquette :

Paysage option 2 étiquettes :

Portrait :

Antenne locale/ vestiaires/ boutiques avec vitrine :

Antenne locale/ vestiaires/ boutiques sans vitrine :



DECLARATION POUR RENOUVELLEMENT HABILLAGE / NOUVEAUX PAV :

Nombre de Points d'Apport Volontaire (PAV) en place et référencés dans l'extranet :

Nombre de nouveaux conteneurs :

Nombre de conteneurs nécessitant un remplacement de la signalétique :

Format choisi :

Paysage option 1 étiquette :

Paysage option 2 étiquettes :

Portrait :

Antenne locale/ vestiaires/ boutiques avec vitrine :

Antenne locale/ vestiaires/ boutiques sans vitrine :

Modalité de livraison :

Nom du contact livraison :

Téléphone du contact livraison :

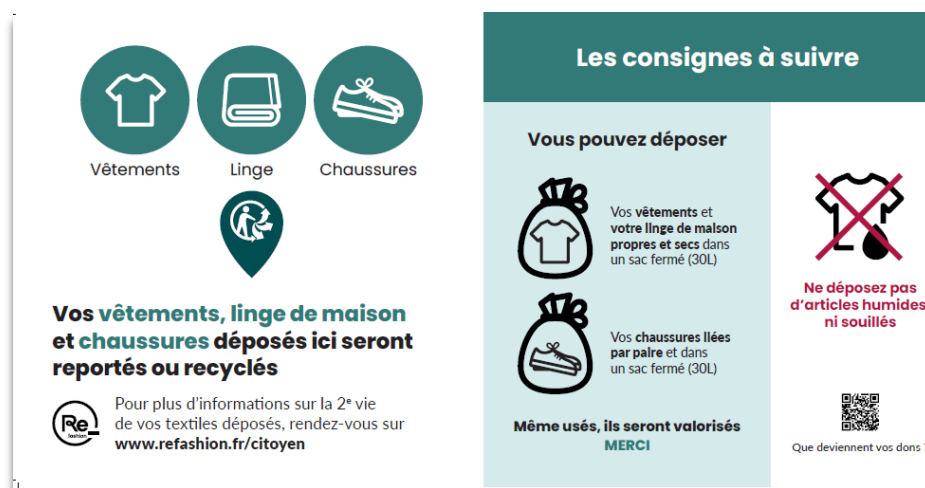
Email du contact livraison :

Adresse de livraison :

DESCRIPTIF DE LA SIGNALÉTIQUE

Format Paysage :

Option 1 étiquette



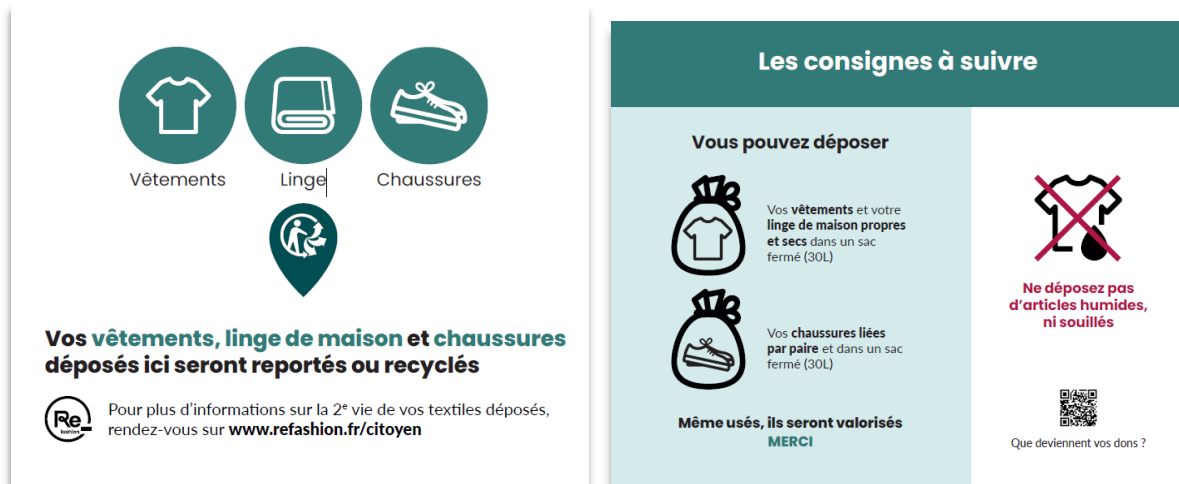
Dimension 80x40

A apposer face avant du conteneur



Format paysage

Option 2 étiquettes



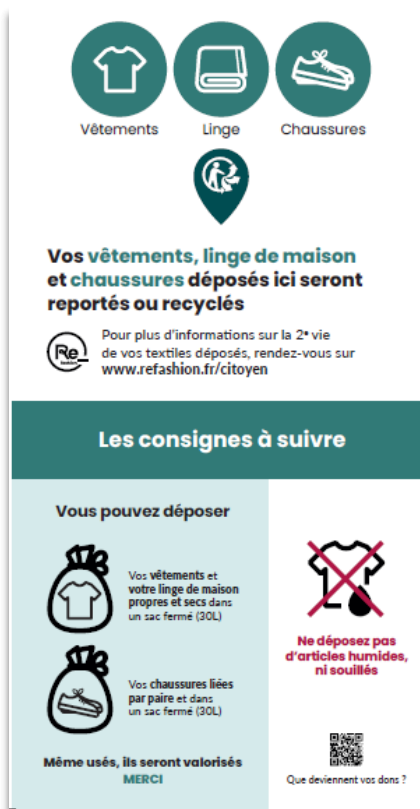
Dimensions 50x40

L'autocollant avec logo face avant du PAV

Format Portrait

Pour conteneur

Pour antennes/boutiques/vestiaires (format affiche avec ou sans vitrophanie)



Dimensions 40x80



Logo seul



21 cm de diamètre
A apposer face avant du PAV

Date :

Signature du contact :



Annexe 3 : Liste des établissements couverts par ce contrat

Nom structure / adresse / code postal / ville



Annexe 4 : Modalités de déclarations des collectes ponctuelles

Afin d'assurer la traçabilité des tonnages collectés également par le biais d'opération de collectes ponctuelles de type événementiel, l'éco-organisme propose à tout organisateur de ce type de collecte de pouvoir les déclarer auprès de l'éco-organisme.

A cet effet, l'organisateur s'engage à transmettre à L'éco-organisme les éléments suivants :

- les dates de l'opération organisée
- la liste et l'adresse exacte des PAV participants via un fichier type fourni par L'éco-organisme
- les tonnages collectés par PAV participants ou par opération
- le(s) destinataire(s) des tonnages collectés lors de l'opération

La localisation géographique des PAV participants sera visible en ligne sur le site <https://refashion.fr/citoyen/fr> la veille de l'opération, et ce jusqu'à la fin de celle-ci. Avec l'accord de l'organisateur, cette mise en ligne sera assurée par l'éco-organisme.

Sous trois mois au plus tard après la fin de chaque opération de collecte, l'organisateur devra déclarer à l'éco-organisme les tonnages collectés lors de l'opération de collecte concernée.



Annexe 6 : Liste des repreneurs identifiés par le détenteur de PAV

Conformément aux exigences relatives à la traçabilité sur la destination des TLC Usagés, le détenteur de PAV communique l'identité des différents destinataires des Tonnages collectés par nom de client et par pays de destination en complétant la liste ci-dessous :

NOM	ADRESSE / PAYS	FORME SOCIALE	SIRET ou RNA
-----	----------------	---------------	--------------



Annexe 7 : Délais d'Enlèvement, volume minimal par Enlèvement et autres modalités d'Enlèvement

Toute demande d'enlèvement devra être réalisée via un formulaire spécifique sur une plateforme dédiée et devra respecter les conditions suivantes :

- Volume minimal par demande d'enlèvement et par déchèterie : 2m³ de TLC Usagés
- Modalités de présentation des TLC usagés : mise à disposition en vrac (sac utilisé lors du dépôt), en conteneur ou en roll, au pied du véhicule de transport diligenté par Refashion.
- Délai d'enlèvement : Une fois la demande réceptionnée par Refashion, l'enlèvement des TLC usagés aura lieu dans les 10 jours ouvrés suivants la demande.